

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos

2492 *Viceconsejería de Economía e Internacionalización.- Resolución de 26 de junio de 2026, por la que se hace público el acuerdo de encomienda de gestión a la Dirección General de Comercio y Consumo para la realización de actuaciones materiales y técnicas de apoyo en materia de defensa de la competencia, relacionadas con la obtención de información y documentación sobre los precios de los carburantes en las estaciones de servicio de Canarias.*

La Viceconsejería de Economía e Internacionalización y la Dirección General de Comercio y Consumo han suscrito, con fecha 25 de junio de 2026, el Acuerdo de encomienda de gestión para la realización de actuaciones materiales y técnicas de apoyo en materia de defensa de la competencia, relacionadas con la obtención de información y documentación sobre los precios de los carburantes en las estaciones de servicio de Canarias.

El citado Acuerdo tiene por objeto articular la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo, a través del personal inspector que designe, para la ejecución material de los requerimientos documentales que determine el órgano competente en materia de defensa de la competencia, sin que ello suponga cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.3.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos pertenecientes a la misma Administración, el instrumento de formalización deberá publicarse en el boletín oficial correspondiente.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero.- Hacer público el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre la Viceconsejería de Economía e Internacionalización y la Dirección General de Comercio y Consumo para la realización de actuaciones materiales y técnicas de apoyo en materia de defensa de la competencia, relacionadas con la obtención de información y documentación sobre los precios de los carburantes en las estaciones de servicio de Canarias, que se incorpora como anexo a la presente Resolución.

Segundo.- Ordenar la publicación de la presente Resolución y del Acuerdo de encomienda de gestión en el Boletín Oficial de Canarias, a los efectos previstos en el artículo 11.3.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Canarias, a 26 de junio de 2026.- El Viceconsejero de Economía e Internacionalización, Gustavo González de Vega.

ANEXO

ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INTERNACIONALIZACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES MATERIALES Y TÉCNICAS DE APOYO EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, RELACIONADAS CON LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOBRE LOS PRECIOS DE LOS CARBURANTES EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE CANARIAS.

REUNIDOS

De una parte, D. Gustavo González de Vega, Viceconsejero de Economía e Internacionalización, nombrado por Decreto 435/2023, de 11 de diciembre (BOC n.º 246, de 18.12.2023), en virtud de las facultades que tiene atribuidas por el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, aprobado por Decreto 81/2026, de 4 de mayo, en calidad de órgano encomendante.

De otra parte, D. David Eladio Mille Pomposo, Director General de Comercio y Consumo, nombrado por Decreto 279/2019, de 8 de agosto (BOC n.º 153, de 9.8.2019), en virtud de las facultades que tiene atribuidas por el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, aprobado por Decreto 81/2026, de 4 de mayo, en calidad de órgano encomendado.

Ambas partes se reconocen la competencia y capacidad necesarias para formalizar el presente acuerdo de encomienda de gestión y, a tal efecto,

EXPONEN

1.- El artículo 15.1, apartado l), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, aprobado por Decreto 81/2026, de 4 de mayo, atribuye a la Viceconsejería de Economía e Internacionalización el impulso, ejecución y promoción de las actuaciones en materia de defensa de la competencia en el ejercicio de la actividad económica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2.- En materia específica de defensa de la competencia, el artículo 15.1, apartado y), del mismo Reglamento Orgánico asigna a la Viceconsejería de Economía e Internacionalización la incoación de procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves, cuya resolución esté reservada al Consejo Canario de Defensa de la Competencia.

3.- En el ejercicio de dichas competencias, la Viceconsejería de Economía e Internacionalización precisa recabar información y obtener determinada documentación relacionada con los precios de los carburantes en las estaciones de servicio de Canarias, con el fin de disponer de datos y documentos relevantes para el ejercicio de sus funciones en materia de defensa de la competencia.

4.- La Viceconsejería de Economía e Internacionalización no dispone de medios inspectores propios para la ejecución material de dichas actuaciones, por lo que resulta necesario articular la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo, que cuenta con personal inspector para el desempeño de funciones de control en materia de comercio y consumo.

5.- La Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, contempla en su artículo 45.3.f) la realización de la inspección y control de mercado de bienes, productos y servicios de consumo por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con competencia sectorial en materia de consumo.

6.- En desarrollo de dicha previsión legal, el artículo 31.l) del Reglamento Orgánico encomienda a la Dirección General de Comercio y Consumo, entre otras funciones, el desarrollo de actuaciones de inspección integral y control de calidad y seguridad sobre los productos, bienes y servicios destinados a las personas consumidoras y usuarias. Asimismo, el artículo 31.ñ) del mismo Reglamento le asigna la planificación, coordinación y dirección de la acción inspectora para el cumplimiento de la normativa sobre defensa de las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios.

7.- La presente encomienda se limita a articular la disponibilidad de medios personales de la Dirección General de Comercio y Consumo para la realización de actuaciones materiales y técnicas de apoyo a la Viceconsejería de Economía e Internacionalización en materia de defensa de la competencia, sin que suponga cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

8.- Por razones de eficacia y de racionalización de los medios materiales y humanos existentes, la Viceconsejería de Economía e Internacionalización y la Dirección General de Comercio y Consumo consideran necesaria la encomienda de las actuaciones materiales y técnicas descritas en el presente acuerdo.

Por todo lo expuesto, y en virtud de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas partes deciden suscribir el presente Acuerdo de Encomienda de Gestión, que se registrá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

Es objeto de la presente encomienda la realización por la Dirección General de Comercio y Consumo de actuaciones materiales y técnicas de apoyo a la Viceconsejería de Economía e Internacionalización en materia de defensa de la competencia, relacionadas con la obtención de información y documentación sobre los precios de los carburantes en las estaciones de servicio de Canarias.

La encomienda se circunscribe exclusivamente a actuaciones materiales y técnicas de apoyo, sin que suponga cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

Segunda.- Alcance.

Encomendar a la Dirección General de Comercio y Consumo, a través del personal inspector que designe, la realización de las actuaciones materiales y técnicas que se detallan a continuación, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias:

a) La práctica material de los requerimientos de información y documentación que determine el órgano competente en materia de defensa de la competencia.

b) La identificación del establecimiento, de la persona titular o explotadora y de la persona responsable que atienda la actuación, a los solos efectos de dejar constancia de la práctica del requerimiento documental.

c) La recepción de la documentación aportada por el sujeto requerido, en soporte físico o electrónico.

d) La constancia documental de la entrega, falta de entrega, entrega parcial, negativa, imposibilidad material de aportación o cualquier otra incidencia relativa al requerimiento documental practicado.

e) La elaboración de actas, informes, diligencias o cualquier otra actuación estrictamente vinculados al requerimiento, recepción y constancia de la documentación solicitada.

f) La custodia provisional de la documentación recibida hasta su remisión al órgano competente en materia de defensa de la competencia.

g) La remisión de las actas, informes, diligencias, documentación recibida e incidencias al órgano competente en materia de defensa de la competencia.

Las actuaciones materiales serán realizadas por el personal inspector que designe la Dirección General de Comercio y Consumo, previa comunicación al órgano competente en materia de defensa de la competencia.

El personal inspector actuante deberá identificarse en cada actuación mediante su acreditación profesional y mediante copia, extracto o referencia de la presente encomienda y del acto administrativo de soporte que ordene la concreta actuación.

Quedan excluidas de la presente encomienda la incoación de procedimientos sancionadores, la instrucción jurídica de expedientes sancionadores en materia de defensa de la competencia, la calificación jurídica de hechos como infracción de la normativa de defensa de la competencia, la formulación de propuestas de resolución o sanción, la adopción de medidas provisionales, cautelares o coercitivas no expresamente acordadas por el órgano competente, la resolución de procedimientos administrativos y cualquier actuación que exceda del objeto, finalidad y límites definidos por el órgano competente en materia de defensa de la competencia.

Tercera.- Titularidad de las actividades encomendadas.

La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos constitutivos de su ejercicio, siendo responsabilidad de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte a la actividad material objeto de la encomienda, que tiene su alcance, única y exclusivamente, en la realización de las actuaciones materiales y técnicas descritas en las cláusulas anteriores.

La ejecución material de las actuaciones encomendadas requerirá que el órgano competente en materia de defensa de la competencia dicte previamente los actos administrativos que resulten necesarios para delimitar el objeto, finalidad, alcance, sujetos afectados, documentación a solicitar, personal actuante, periodo de ejecución y garantías aplicables.

La presente encomienda no sustituye dichos actos ni habilita por sí sola requerimientos documentales frente a terceros sin la correspondiente orden de inspección, resolución de campaña, requerimiento o acto administrativo de soporte dictado por el órgano competente en materia de defensa de la competencia.

A tal fin, la Viceconsejería de Economía e Internacionalización elaborará y remitirá a la Dirección General de Comercio y Consumo las instrucciones relativas a las tareas materiales objeto de la presente encomienda, para la correcta prestación de estas.

Asimismo, la Viceconsejería de Economía e Internacionalización mantendrá informada a la Dirección General de Comercio y Consumo sobre cualquier cambio normativo, funcional u operativo relativo a las tareas materiales objeto de la presente encomienda.

Durante la ejecución de las actuaciones objeto de encomienda, el personal inspector actuará bajo la dirección funcional del órgano competente en materia de defensa de la competencia, exclusivamente en lo relativo al objeto, alcance, documentación requerida, calendario, custodia documental, remisión de resultados y demás aspectos materiales vinculados a la concreta actuación ordenada.

Dicha dirección funcional no altera la dependencia orgánica del personal inspector ni comporta modificación de sus funciones ordinarias, sin perjuicio de la colaboración interorgánica que se formaliza mediante la presente encomienda.

Las actas, informes y diligencias que se levanten en ejecución de la presente encomienda deberán limitarse a reflejar hechos, datos, documentos, manifestaciones e incidencias observadas o producidas durante la actuación, sin incorporar valoraciones jurídicas sobre la existencia de infracciones de la normativa de defensa de la competencia, responsabilidad, culpabilidad, intencionalidad, efectos anticompetitivos o procedencia de incoación de expediente sancionador.

Cuarta.- Seguridad de la información y protección de datos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la Dirección General de Comercio y Consumo tendrá la condición de encargada de la realización material de las actuaciones encomendadas y, en lo que proceda, de encargada del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de datos personales que pueda derivarse de la ejecución de la presente encomienda se realizará conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

La Dirección General de Comercio y Consumo y el personal actuante adoptarán las medidas necesarias para garantizar la integridad, trazabilidad, confidencialidad y adecuada custodia de las actas, informes, diligencias y de la documentación recibida hasta su entrega al órgano competente en materia de defensa de la competencia.

El personal inspector deberá guardar sigilo respecto de los datos, documentos e informaciones a los que acceda durante la ejecución de la encomienda.

Cuando el sujeto inspeccionado manifieste que determinada documentación contiene información confidencial, secretos empresariales o datos comercialmente sensibles, tal circunstancia se hará constar en el acta o diligencia correspondiente, sin perjuicio de la valoración que corresponda al órgano competente en materia de defensa de la competencia sobre el tratamiento procedente de dicha información.

Quinta.- Vigencia.

La presente encomienda de gestión tendrá la duración necesaria para la práctica de los requerimientos documentales, la recepción y remisión al órgano competente en materia de defensa de la competencia de la información y documentación que resulte necesaria en relación con los precios de los carburantes en las estaciones de servicio de Canarias.

La encomienda tendrá efectos desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y finalizará una vez cumplidas las actuaciones materiales y técnicas que constituyen su objeto, sin perjuicio de su revocación expresa por cualquiera de las partes cuando desaparezcan las razones que motivaron su formalización o concurran causas que justifiquen su terminación anticipada.

Sexta.- Publicidad.

El presente acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de Canarias por el órgano encomendante, de conformidad con lo previsto en el artículo 11.3.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo, una vez formalizada, la presente encomienda será objeto de la publicidad activa que corresponda por parte del órgano encomendante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, las partes firman el presente acuerdo en la fecha indicada en las respectivas firmas electrónicas.- Canarias, a 25 de junio de 2026.- El Viceconsejero de Economía e Internacionalización, Gustavo González de Vega.- El Director General de Comercio y Consumo, David Mille Pomposo.